

## UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



### Resolución Directoral N°.....001602.....

Tocache, 12 DIC 2021

#### VISTO:

El memorándum N°0180-2021-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 01 de diciembre de 2021, el Informe Técnico Final N°005-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 30 de noviembre de 2021 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (48) folios útiles y;

#### CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D. UGEL-T N°001233 fecha 09/03/2020, se resuelve art.-1 **INICIAR** proceso administrativo disciplinario, en el presente caso en contra del Prof. Eutimio Saldaña Vásquez, Director de la I.E. N°0192-San Miguel del Porvenir; teniendo en cuenta el artículo 40° literal m) Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuentas de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa; y vulnerando el artículo 48° Cese Temporal, literal a) Causar Perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa, conforme la Ley N°29944 Ley de la Reforma Magisterial, concordante con el artículo 82° del Reglamento de la Ley de la reforma Magisterial.

El Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED realiza el mantenimiento de la infraestructura educativa de todas las instituciones educativas a nivel nacional, siendo los encargados de realizar dichas acciones de mantenimiento y manejo de los recursos, los directores de dichas instituciones educativas.

Que, de acuerdo a la Ley N°28044 – Ley General de Educación, refiere en su **art.- 55** *El Director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo.*

Que, la CPPADD de la UGEL-T, en mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular. La CPPADD aplicará la sanción o absolución correspondiente sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso, por cuanto a la docente en PAD investigado no se le ha vulnerado: **el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba** al presente caso en particular, se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad y legalidad.

Que, mediante Cedula de Notificación N°028 fecha 09/03/2020, se remite la R.D.UGEL-T N°001233-2021, en la que se resuelve INSTAURAR PAD al Prof. Eutimio Vásquez Saldaña, quien es notificado válidamente en fecha 22/09/2020 (se pone de conocimiento que el presente documento ha sido notificado válidamente al Sr. Eutimio Vásquez Saldaña, DNI N°00961926, en el que se acompaña el pliego de cargos correspondiente, para que el docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo correspondiente con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso"). Por lo que claro está que el docente en PAD debe de solicitar las copias correspondientes del expediente principal, para



mejor estudio de autos por éste o su abogado defensor; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art.- 248 del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, la CPPADD, refiere que de acuerdo a la R.M. N°009-2019-MINEDU, se aprobó la norma técnica "Disposiciones para la ejecución del programa de mantenimiento de locales educativos" con la finalidad de establecer las normas, procedimientos generales, criterios y responsabilidades para la ejecución del referido programa en las instituciones educativas públicas a nivel nacional.

De acuerdo al punto 9. Procesos Transversales, numeral 9.3.3 Sobre la imposición de sanciones; la imposición de sanciones se genera por las faltas cometidas que causan una transgresión a la normativa de la materia y que se hace de conocimiento por medio de la presentación de denuncias, las que se procesarán de acuerdo a Ley. La calificación de las infracciones, así como, la tramitación del procedimiento administrativo sancionador están sujetas a las normas sobre la materia, dependiendo del régimen laboral del presunto infractor según corresponda.

Que, este colegiado aprecia los depósitos realizados por el docente cuestionado en las fechas 26/02/20 por el importe de S/. 1,900.00 soles, y el 03/09/20 por el importe de S/. 2,780.00 soles, haciendo un total de S/. 4,680.00 soles; en el cual se adjuntan los bouchers, denotándose la devolución a la cuenta del M-EDUCACION PRONIED-ED; si bien es cierto el docente cuestionado no ha realizado el mantenimiento de su local escolar, siendo el principal motivo que se encontraba delicado de salud, prueba de ello el docente en su descargo adjunta el Informe Médico expedido por ESSALUD fecha 25/09/2020, donde se aprecia su Historia Clínica "lumbago crónico, hemorroides internas, enfermedad reflujo gastroesofágico", también se aprecia el certificado médico particular N°0000528, y que del examen practicado presenta "Hemorroides" indicándole un reposo desde el 05 de enero al 01 de marzo de 2020.

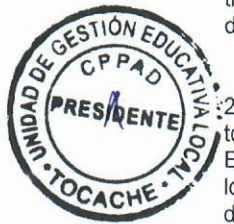
Que, el docente cuando ha realizado su informe oral ante los miembros de la CPPADD, ha reconocido la imputación en su contra, pero también hace referencia que esto ha sucedido debido a complicaciones con su salud que hasta hoy en día lo aquejan siendo el factor que no ha podido realizar o ejecutar el trabajo de mantenimiento de su local educativo, también hace referencia la situación que se ha empezado a vivir desde el año 2020 por la pandemia del COVID-19, quien es vulnerable por su misma edad y estado de salud; pero que años anteriores si ha realizado y ejecutado el trabajo de mantenimiento de su local educativo, y que es la primera vez que está inmerso en este tipo de proceso disciplinario, esperando la comprensión de este colegiado de todo lo alegado por el docente en PAD.

Que, en el presente caso la calificación y gravedad de la presunta falta del docente Eutimio Saldaña Vásquez, en aplicación del ar.-78 de la Ley N°29944, no acredita vulneración alguna, por cuanto ha rendido cuentas a su empleador realizando la devolución del dinero de mantenimiento de su local educativo; asimismo no ha perjudicado al estudiante y/o institución educativa, ya que adjunta documentos fehacientes que así lo demuestran y que han sido de análisis por parte de este colegiado.

Asimismo éste colegiado hace referencia al siguiente principio "Con relación al principio de primacía de la realidad que, es un elemento implícito en nuestro ordenamiento jurídico y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, este Colegiado ha precisado que en mérito de este principio "[...] en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos". (Fundamento 3 de la STC N.° 1944-2002-AA/TC)".

Es de verse que debido a complicaciones en la salud del docente en PAD no ha podido cumplir con la ejecución del mantenimiento de su local educativo en el año 2020 y aunado a ello la pandemia del COVID-19, siendo el docente cuestionado vulnerable a tal virus, pero a pesar de ello ha realizado la devolución de dicho presupuesto y no para propio peculio o de terceros.

Que, la CPPADD tendrá en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad; al respecto esta comisión señala que: "(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresarlo en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, etc). Que, la CPPADD de la UGEL-T aplicará la sanción o absolución correspondiente, sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al docente en PAD no se le ha vulnerado el derecho





001602

a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba al presente caso en particular; se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad, legalidad, impulso de oficio y verdad material. Asimismo se adjunta al presente en formato CD el informe oral brindado por el docente en PAD el cual ha sido de análisis de este colegiado.

Que, luego del análisis y estudio del presente caso, y por unanimidad, se concluye que **no existe mérito** suficiente para **imponer** sanción administrativo disciplinario al Prof. Eutimio Saldaña Vásquez, Director de la I.E. N°0192-San Miguel el Porvenir; porque no se ha logrado acreditar la vulneración del artículo 40° literal m), el artículo 48° Cese Temporal, literal a) Causar Perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa, conforme la Ley N°29944 Ley de la Reforma Magisterial, concordante con el artículo 82° del Reglamento de la Ley de la reforma Magisterial y/o la imputación en su contra. Por cuanto del estudio y análisis no existen suficientes elementos de juicio de su presunta falta, disponiéndose el archivo correspondiente de todos los actuados del presente caso.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-002-ED.

### SE RESUELVE:

**ARTICULO 1°.- ABSOLVER** del proceso administrativo disciplinario, al Prof. Eutimio SALDAÑA VÁSQUEZ, Director de la I.E. N°0192-San Miguel el Porvenir, distrito de Tocache, provincia de Tocache, región San Martín; porque no se ha logrado acreditar la vulneración del artículo 40° literal m), el artículo 48° Cese Temporal, literal a) Causar Perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa, conforme la Ley N°29944 Ley de la Reforma Magisterial, concordante con el artículo 82° del Reglamento de la Ley de la reforma Magisterial y/o la imputación en su contra, disponiéndose **el archivo** correspondiente de los actuados, del presente caso y por los fundamentos antes expuestos en la presente resolución.

**ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE** copias de la presente resolución a fin de que se derive a la Oficina de Personal, Escalafón, para su conocimiento y fines consiguientes.

**ARTICULO 3°.- ENCARGAR** al responsable de la Oficina de Secretaria General, notificar el acto resolutivo, al interesado de acuerdo a ley, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA  
LOCAL DE TOCACHE

MVCB/DUGEL  
LRJBE/ST



**NOTIFICACION N° 152 – 2021.**

**ANTECEDENTE :** INFORME TECNICO FINAL N° 005-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD
   
**ENTIDAD :** UGEL TOCACHE
   
**FECHA DE EMISION :** 29-12-2021

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

**1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1602-2021.**

**ABSOLVER DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.**

**A.-DATOS DE LA PERSONA:**

**NOMBRE :** PROF. EUTIMIO SALDAÑA VASQUEZ.
   
**DOMICILIO :** Jr. Bolagay Cuadra 12
   
**DNI N° :** 009651990
   
**CORREO ELECTRONICO:** Eutimiosaldana95@gmail.com
   
**FECHA NOTIFICACION :** 29/12/21 **HORA:** 10.15


  
**FIRMA**


  
**HUELLA DIGITAL**

**B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN**

Siendo las ..... Horas del día ...../...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

| CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color de fachada:             | Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos:<br>A la derecha:<br>A la izquierda: |
| Color de puerta:              |                                                                                                           |
| Número de pisos               |                                                                                                           |
| Otra característica:          |                                                                                                           |

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

**C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:**

**D.-DATOS DE LA PERSONA:**

**NOMBRE :** .....
   
**DOMICILIO :** .....
   
**DNI N° :** .....


  
**FIRMA**


  
**HUELLA DIGITAL**

**VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:** .....

V°B°




  
 Lic. Adm. Katerin Vanessa Sánchez García
   
 Director del Sistema Administrativo II
   
 Secretaría General

**NOTIFICADOR**